

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế đấu giá tài sản

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỨC TRÍ

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 đã được Quốc Hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024; Căn cứ Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 07/DnD-HĐ-ĐGTS ngày 14/01/2025 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 18/DnD-HĐ-ĐGTS ngày 03/03/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá đối với tài sản:

Quyền sử dụng đất thửa đất số 1109, tờ bản đồ số 22, diện tích 383,3 m² và tài sản gắn liền với đất tại thôn 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DG 215635 mang tên Trần Công Minh do sở tài nguyên Môi trường tỉnh nghệ An cấp ngày 09/5/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Nghiệp vụ đấu giá; Hành chính - Kế toán, các tổ chức, cá nhân có liên quan và người tham gia đấu giá căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TP. NV đấu giá;
- Lưu VT, hồ sơ ĐG.



Đinh Sỹ Đức

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-DnD ngày 03/03/2025
của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản có tên tại Điều 2.

Điều 2. Tên, loại tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất thửa đất số 1109, tờ bản đồ số 22, diện tích 383,3 m² và tài sản gắn liền với đất tại thôn 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DG 215635 mang tên Trần Công Minh do sở tài nguyên Môi trường tỉnh nghệ An cấp ngày 09/5/2022.

Đặc điểm pháp lý, đặc điểm kỹ thuật của tài sản được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 002/2024/BDS-NA ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam.

Điều 3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 1.041.464.700 đồng** (Một tỷ, không trăm bốn mươi một triệu, bốn trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá.
- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng** (Hai trăm triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng** (Hai mươi triệu đồng);
- Cách thức áp dụng bước giá:** Kể từ lượt trả giá đầu tiên, người tham gia đấu giá nếu muốn trả cao hơn giá khởi điểm thì giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm cộng tối thiểu 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Kể từ lượt trả giá thứ hai trở đi, giá trả giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề phải chênh lệch ít nhất là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Chi phí mua hồ sơ tham gia đấu giá:** 400.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá

- Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04/03/2025 đến 11h00 ngày 24/03/2025 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 18,19 và 20/03/2025 tại: xóm 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 04/03/2025 đến hết 17h00 ngày 24/03/2025;
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 00 ngày 27/03/2025 Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu - Khối 4, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điều 5. Xử lý khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Trường hợp không trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ

các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước do vi phạm các quy định theo Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản;

2. Trường hợp trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Trí chịu trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Việc xử lý khoản tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự;
3. Người tham gia đấu giá không được trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, trừ trường hợp phiên đấu giá không tổ chức.

Điều 6. Đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây đều được tham gia đấu giá: Có nhu cầu mua tài sản, không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá, có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản hiện hành và các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Quy chế này.
2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:
 - Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 - Người làm việc tại Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 - Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người này;
 - Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó
3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp đúng thời hạn hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí ban hành);
 - b. Bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải bao gồm cả CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có chứng thực của Tổ chức hành nghề Công chứng có thẩm quyền;
 - c. Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá;
 - d. Chứng từ nộp tiền đặt trước: Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền vào tài khoản trong trường hợp nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí;

Bản in của ảnh màn hình giao dịch thành công trong trường hợp sử dụng ứng dụng Smart Banking để chuyển khoản nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Trí;

- e. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó;
- 4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phải có đủ số hồ sơ đạt điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và quy chế này, trường hợp đến phiên đấu giá nhưng không có đủ số người tham gia đấu giá theo quy định tại điều này thì phiên đấu giá không tổ chức.

Điều 7. Trình tự, thủ tục, phương thức đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian, địa điểm đấu giá như đã thông báo; phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc các Giấy tờ tùy thân khác, phải tham gia đấu giá trực tiếp, nếu vắng mặt phải làm Giấy ủy quyền cho người khác; Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức công chứng có thẩm quyền và người ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền đó. Giấy ủy quyền phải nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí chậm nhất trước thời điểm đấu giá 30 phút. Người được ủy quyền cũng phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

- 1. Thủ tục mở phiên đấu giá:
 - f. Kiểm tra danh và kiểm tra CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đã đăng ký tham gia đấu giá;
 - g. Giới thiệu thành viên tham dự phiên đấu giá, người điều hành và thành viên tổ giúp việc;
 - h. Công bố người đủ điều kiện tham gia đấu giá; Giới thiệu thông tin có liên quan đến tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm và bước giá;
 - i. Phổ biến quy chế phiên đấu giá, giải đáp thắc mắc (nếu có) của người tham gia đấu giá.
- 2. Hình thức, phương thức đấu giá:
 - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
 - Phương thức: Trả giá lên.
 - Phương pháp: Việc trả giá đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Mỗi người tham gia đấu giá được phát 01 (một) bảng trên có ghi số thứ tự của mỗi bảng. Đấu giá viên tổ chức cho tất cả những người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Những người tham gia đấu giá giành quyền trả giá bằng cách giơ bảng số đã được phát. Thời gian suy nghĩ và giành quyền trả giá là 01 phút. Kết thúc thời gian này, Đấu giá viên chỉ định người được quyền trả giá. Người được Đấu giá viên chỉ định trả giá phải nói to, rõ ràng giá mà mình muốn trả. Người được chỉ định trả giá đầu tiên phải trả với giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Trường hợp muốn trả cao hơn giá khởi điểm thì giá trả phải có mức chênh lệch tối thiểu bằng 01 (một) bước giá. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá

trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người đã trả giá trước liền kề tối thiểu bằng 01 bước giá.

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Thư ký phiên đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá vào biên bản đấu giá có chữ ký của đại diện người tham gia đấu giá; người có tài sản đấu giá; người trúng đấu giá; Đấu giá viên điều hành đấu giá và người ghi biên bản phiên đấu giá.

Điều 8. Giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

Giá trả hợp lệ là giá trả theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này. Các trường hợp trả giá không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này là giá trả không hợp lệ.

Điều 9. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp có người trúng đấu giá

1. Sau khi nhận được Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Trí chuyển đầy đủ hồ sơ cuộc đấu giá gồm kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá (nếu có), Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An thông báo và Người trúng đấu giá phải đến ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo;
2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản (sau khi trừ số tiền đặt trước) và Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí phải chuyển tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An;

Điều 10. Thời hạn, phương thức bàn giao tài sản

1. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá, Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao tài sản cùng giấy tờ liên quan cho người này;
2. Trường hợp khó khăn, phức tạp hoặc trường hợp bất khả kháng, Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An và người mua được tài sản đấu giá cùng bàn bạc, giải quyết, công tác bàn giao tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:
 - a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - e. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - h. Rút lại giá đã trả;
 - i. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan
2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:
- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - b. Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều này;
 - c. Từ chối ký biên bản đấu giá;
 - d. Từ chối kết quả trúng đấu giá;
 - e. Không nộp đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá trong thời gian quy định.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Quy chế này làm cơ sở để Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí, các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá thực hiện trong việc đấu giá tài sản có tên tại Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí để xem xét, giải quyết./.